

0001226-85.2018.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Indiciado:

GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leticia Antunes Tavares

Vistos.

GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS, vulgos "FM", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001226-85.2018.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001226-85.2018.8.26.0268

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Indiciado:

GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leticia Antunes Tavares

Vistos.

GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS, vulgos "FM", "FUMINHO", "FINO", "FININHO" ou "MAGRELO"; qualificado no auto, foi denunciado juntamente com Charles Dos Reis Araújo, vulgo "Shaolin"; Ailton José Oliveira; Wanderley José Ramos, vulgo "Wando"; Dirnei José Ramos, vulgo "Ney"; e Antonio Faria Costa, vulgo "Pedrinho", como incursos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 288, § único, do Código Penal, e artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, em data de início não especificada, mas certamente até o dia

14 de março de 2013, nesta Comarca de Itapeçerica da Serra, tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as seguintes drogas: 450.100 gramas de cocaína e 8.300 gramas de maconha. Consta da denúncia, ainda, que os réus, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, tinham em depósito, mantinham sob sua guarda e possuíam armas de fogo e munições, algumas de uso permitido e outras de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam: 11 pistolas; 8 carregadores; 8 revólveres; 1 garrucha; 2 carabinas; 1 fuzil; 1 espingarda incompleta; 8 carregadores e 1 silenciador. E mais: 3 fuzis automáticos AR-15; 2 rifles semiautomáticos marca Romarm Cugir; 1 rifle semiautomático Century Arms; 1 fuzil semiautomático; 1 carabina; 1 carabina usada Rossi; 1 espingarda calibre 12; 1 submetralhadora FMK3; 1 submetralhadora Beretta; 1 submetralhadora Cobray. Além disso, associaram-se em quadrilha armada para o fim de cometer crimes diversos do tráfico de drogas, tais como extorsões mediante sequestro, roubos, latrocínios e homicídios (Denúncia de fls. 01-d/18-d e aditamento de fls. 241/242).

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2015 (fls. 578/578vº) e houve a decretação da prisão preventiva dos denunciados, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código Penal. Como fundamentos para a decretação da prisão, destacou-se a natureza dolosa do crime, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a comprovação da materialidade e forte indícios de autoria dos crimes, além do crescimento vertiginoso da prática de atos tais como os narrados na denúncia, causando graves repercussões na sociedade.

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (Antônio a fls. 756/757; Charles a fls. 778/779; Ailton a fls. 891/896; Wanderlei a fls. 961/979; e Dirnei, a fls. 942/960), à exceção do corréu Gilberto.

Nos autos n. 0006904-57.2013.8.26.0268 foi mantido o recebimento da denúncia a fls. 1053/1056, com determinação de desmembramento em relação ao réu GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS, dando origem ao presente feito, que tramita sob o n. 0001226-85.2018.8.26.0268.

Nos autos n. 0006904-57.2013.8.26.0268 o feito foi sentenciado e os réus condenados, tendo sido mantida a sentença pelo C. Tribunal de Justiça de São Paulo. A ação prosseguiu, porém, em relação a Gilberto Aparecido dos Santos que, citado por edital, pois foragido, não tinha comparecido ou constituído advogado nos autos até sua captura na cidade de Maputo – Moçambique, o que deu ensejo ao pedido de extradição do acusado, em abril de 2020 (fls. 2115/2117).

Capturado, o réu foi, então, citado (fls. 2155/2163).

Resposta à acusação apresentada às fls. 2184/2204, em 06/08/2020.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fls. 2209/2210).

Em cumprimento ao Artigo 316 do Código de Processo Penal a prisão preventiva foi reavaliada (fls. 2214/2215).

A audiência de instrução se realizou em 20 de novembro de 2020 (fls. 2570/2575), com reavaliação da custódia cautelar do acusado.

Foram colhidos os depoimentos das testemunhas Pedro Hiran Esteves Ornelas, Moacyr de Moura Filho, Deise Aparecida Lisa Caniço, Roberto Galvão de Carvalho, Francisco Solano de Santana, Sandro Lindolfo Zanovello Fogaça e do João Paulo Dondelli.

Foi aberto prazo para manifestação da Defesa acerca das testemunhas de Defesa não localizadas.

Manifestação da Defesa às fls. 2585/2588, insistindo na oitiva de testemunhas de Defesa residentes fora da Comarca de Itapeçerica da Serra, mas sem demonstração da imprescindibilidade da prova, como reiteradamente apontado nos autos.

Necessidade da manutenção da prisão preventiva reavaliada (fls. 2727).

Tendo em vista a insistência da Defesa na oitiva de testemunha por si arrolada com domicílio na África do Sul, foi expedida carta rogatória, com anuência do Ministério Público (2765/2771).

A Defesa juntou aos autos cópia de comprovante de encaminhamento da carta rogatória, via carta registrada direcionada à Esplanada dos Ministérios, em Brasília (fls. 2780/2782).

Necessidade da manutenção da prisão preventiva reavaliada (fls. 2783/2799).

A Defesa requereu prazo para obtenção de informações acerca da carta rogatória

expedida (fls. 2805/2807 – 2822/2824).

Os requerimentos foram deferidos (fls. 2820).

Necessidade da manutenção da prisão preventiva reavaliada (fls. 2828/2829).

A Defesa foi intimada para se manifestar acerca da carta rogatória expedida (fls. 2844), oportunidade em que requereu que o juízo buscasse informações, tendo em vista a dificuldade encontrada (fls. 2855/2857).

O pedido foi deferido (fls. 2867).

Às fls. 3034/3037 consta informação, via e-mail, de que a carta rogatória foi recebida pelo Ministério da Justiça em 25 de maio de 2022 e que a solicitação à autoridade estrangeira ocorreu em 26/05/2022, sendo reiterada em 06/07/2022.

Extrato da carta rogatória, obtido via sistema SEI, confirmando que a ordem foi protocolada em 25 de maio de 2022 perante o Ministério da Justiça (fls. 3088).

Todas as testemunhas arroladas pela Defesa tiveram mandados expedidos, em tempo hábil para suas intimações e participação na audiência de instrução em continuação, que se realizou em 04 de agosto de 2022, oportunidade em que a instrução foi encerrada (fls. 3101/3104).

Necessidade da manutenção da prisão preventiva reavaliada (fls. 3131/3132).

O Ministério Público apresentou seu memorial em 16 de agosto de 2022 (fls.

3136/3172), requerendo a procedência da ação penal, com observação no que tange à dosimetria da pena.

A Defesa constituída do acusado renunciou ao mandato, sem, no entanto, notificar o requerido, tendo seu pedido indeferido (fls. 3221).

Nada obstante, nova Defesa se habilitou nos autos e requereu a devolução do prazo do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 3237/3239).

Às fls. 3249, a Defesa substabeleceu sem reserva de poderes ao patrono do requerido.

Após manifestação do Ministério Público (fls. 3250/3251), o pedido de devolução do prazo do artigo 402 do citado diploma legal foi indeferido.

Diante da certidão de fls. 3261 e pelas razões expostas às fls. 3262, de ofício, fora restituído ao acusado o prazo para oferta de Memoriais de Defesa.

O Acusado juntou parecer de assistente técnico às fls. 3729/3329.

O Ministério Público se manifestou às fls. 3342/3346.

A Defesa foi, novamente, intimada para ofertar memoriais (fls. 3348), conforme decisão de fls. 3321.

Decorrido o prazo para oferta de memoriais (fls. 3373), sobreveio a decisão de fls. 3374/3375 em que se aplicou multa ao advogado por abandono de causa, bem como se determinou a intimação do acusado para constituição de novo Defensor ou para declarar se pretende a atuação da Defensoria Pública.

O acusado foi intimado em 18 de outubro de 2022 (fls. 3457/3467) e, em 24 de outubro de 2022, a Defesa juntou os imprescindíveis memoriais, alegando, preliminares e, no mérito, requerendo a improcedência da ação penal (fls. 3470/3639).

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

I. Das questões preliminares

Da carta rogatória.

Preliminarmente, destaco ser constitucional a exigência de demonstração da imprescindibilidade da diligência a ser cumprida por carta rogatória. Nesse sentido já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal: